主題精選：古蹟保存 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 名勝古蹟土地不得私有之例外
發布日期: 2024-09-03
內文
113年8月7日總統修正公布土地法第14條條文的第3項部分：
下列土地不得為私有：
• 一、海岸一定限度內之土地。二、天然形成之湖澤而為公共需用者，及其沿岸一定限度內之
土地。三、可通運之水道及其沿岸一定限度內之土地。四、城鎮區域內水道湖澤及其沿岸一
定限度內之土地。五、公共交通道路。六、礦泉地。七、瀑布地。八、公共需用之水源地。
九、名勝古蹟。十、其他法律禁止私有之土地。
前項土地已成為私有者，得依法徵收之。
符合下列情形之一者，不受第一項第九款規定之限制：
• 一、日據時期原屬私有，臺灣光復後登記為公有，依法得贈與移轉為私有之名勝古蹟。二、
公營事業機構及行政法人，有經營或使用古蹟土地需要，並經中央文化主管機關認定古蹟土地
移轉為其所有可助於古蹟保存及維護。
立法理由
考量行政法人及公營事業機構有推動維護古蹟資產之政策任務，若其無法取得業務上有經營或
使用需要之古蹟所座落土地，恐影響其業務推動，且可能因古蹟移轉為私有，而所座落之土地
仍屬公有情形，衍生產權及古蹟管理維護複雜化等問題，不易古蹟保存及維護。爰修法規範行
政法人及公營事業機構，有經營或使用第一項第九款名勝古蹟土地之需要，並經中央文化主管
機關認定古蹟土地移轉為其所有可助於古蹟保存及維護者，得移轉為其所有。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下